

04 · Averbação da Indisponibilidade no 6º RGI

Requerer a averbação da indisponibilidade mineração como reforço protetivo do imóvel

ALTA

Prazo:

30 dias após conclusão das ações 01 e 03

Responsável:

Procurador RJ

Objetivo

Averbar no 6º RGI a informação de que o subsolo do imóvel Silva Vale está bloqueado judicialmente (processo ANM 806.774/1977 · Evento 1811 · 09/10/2025), o que protege o imóvel contra alienações apressadas da Braminex e serve de prova de gravame no ajuizamento das ações judiciais.

Contexto

O art. 167, II, 5 da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) permite a averbação de decisões judiciais e administrativas que afetem imóveis. O bloqueio ANM, ainda que decorra de execução fiscal federal, tem efeito registral quando averbado.

A averbação cumpre 3 funções estratégicas: (i) protege Roland contra tentativas da Braminex de alienar direitos sobre o subsolo do imóvel; (ii) reforça a boa-fé possessória do superficiário; (iii) constitui prova pré-constituída para as ações de usucapião (Ação 08) e desapropriação indireta (Ação 09).

Depende da conclusão da Ação 03 (cópia dos autos judiciais) e do resultado da Ação 01 (certidão de matrícula/inexistência do 6º RGI).

Checklist operacional

- Concluir Ação 01 (certidão de busca/matricula do 6º RGI).
- Concluir Ação 03 (cópia da decisão judicial que gerou o bloqueio).
- Redigir requerimento de averbação instruído com: cópia do Evento 1811, decisão judicial, extrato ANM, escrituras 1954+1979.
- Protocolar o requerimento no 6º RGI (Av. Rio Branco, 39, 7º andar).
- Pagar emolumentos da averbação.
- Solicitar certidão atualizada após a averbação (para prova nos processos).

Documentos necessários

Documento	Onde está no dossiê
Extrato SCM/ANM (Evento 1811)	02_peticoes/Dados-do-Processo-RJ.pdf
Análise cruzada ANM x Silva Vale	02_peticoes/Analise-ANM-806774-Silva-Vale.pdf
Escritura 1954 (com certidão de inteiro teor · Ação 01)	07_escrituras_integrais/...
Escritura 1979 (com certidão de inteiro teor · Ação 01)	07_escrituras_integrais/...
Relatório de sobreposição	01_mapa_e_relatorio/RELATORIO-Sobreposicao-ANM-Silva-Vale.pdf

Histórico relevante

Data	Evento
1954-1979	Formação da cadeia possessória do superficiário

Data	Evento
1985	Requerimento de Lavra ANM (nunca convertido em Concessão)
09/10/2025	Bloqueio judicial da área minerária

Arquivos referenciados no dossiê

Referência	Localização
Escritura 1954	07_escrituras_integrais/Escritura-1954-Promessa-Venda-Teixeiras-Angelina- -INTEGRAL.pdf
Escritura 1979	07_escrituras_integrais/Escritura-1979-Cessao-Direitos-Angelina-Roland-IN TEGRAL.pdf
Mapa sobreposição ANM	01_mapa_e_relatorio/MAPA_sobreposicao_ANM_806774.png